# XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-50910

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

## PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Usina Zona da Mata Alagoana Açúcar e Etanol S.A. (fictícia), CNPJ 68.244.997/0001-92, com sede em São Miguel dos Campos/AL, vigente de 01/08/2026 a 01/08/2027, com data de retroatividade fixada em 01/01/2022, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 120 milhões, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 1,4 milhão e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por Reclamação.

Atividade: usina sucroenergética — cana-de-açúcar, açúcar e etanol. Porte: fornecedores de cana em 14 municípios. Localização: São Miguel dos Campos/AL (semiárido nordestino). Perfil: agroindústria. Particularidades informadas na proposta: passivo trabalhista histórico; queima de palha; endividamento setorial.

## Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

## Cláusula 2ª – Pessoas Seguradas

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

## Cláusula 3ª – Cobertura Básica — Side A

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomadora, sem incidência de participação obrigatória do Segurado (franquia).

## Cláusula 4ª – Side B — Reembolso da Sociedade

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil.

## Cláusula 5ª – Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/01/2022. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

## Cláusula 6ª – Prazo Adicional para Apresentação de Reclamações

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 6 anos.

## Cláusula 7ª – Aviso de Fatos e Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

## Cláusula 8ª – Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 120 milhões, no agregado por período de vigência, nele incluídos Custos de Defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica C.

## Cláusula 9ª – Sublimites de Coberturas Adicionais

As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Garantia.

## Cláusula 10ª – Restabelecimento do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

### Cláusula 11ª – Franquia

Não se aplica participação obrigatória do Segurado (franquia) às Coberturas A e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por reclamação.

### Cláusula 12ª – Despesas de Defesa e o Limite

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia, até montante equivalente a 100% do LMG, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

### Cláusula 13ª – Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa em até 30 dias contados do recebimento dos documentos, independentemente de definição sobre a cobertura, cabendo devolução somente se comprovada, por decisão final, a exclusão aplicável.

### Cláusula 14ª – Nomeação de Patrono

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

### Cláusula 15ª – Indivisibilidade das Declarações e Condutas

As declarações prestadas na proposta pela Tomadora vinculam todos os Segurados, e sua inexatidão poderá acarretar a perda do direito à indenização para todos.

### Cláusula 16ª – Multas Civis e Administrativas

Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 30 milhões.

### Cláusula 17ª – Extensão a Controladas

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

### Cláusula 18ª – Alteração de Controle Societário

Em caso de alteração de controle, a apólice será cancelada, ressalvada a contratação de prazo adicional nos termos da regulamentação.

### Cláusula 19ª – Rescisão do Contrato

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

### Cláusula 20ª – Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

### Cláusula 21ª – Direito de Regresso

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

### Cláusula 22ª – Prioridade de Pagamentos

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

### Cláusula 23ª – Moeda do Contrato

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

### Cláusula 24ª – Riscos Excluídos

24.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

**24.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos:** Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive Custos de Defesa.

**24.1.2 Segurado contra Segurado:** A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

SIMULADA — USO ACADÊMICO

**24.1.3 Dados e Sistemas:** Excluem-se quaisquer reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

**24.1.4 Fatos Pretéritos:** Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da Tomadora tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

## CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

**Cláusula Particular Rural nº 1 – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento**

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

**Cláusula Particular Rural nº 2 – Insolvência da Tomadora**

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO